



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

Origem : RJ – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Processo nº : 0001737-16.2010.4.02.5167
Embargante : EDSON BESSA MUNIZ
Embargada : UNIÃO
Relator : Juiz Federal BOAVENTURA JOÃO ANDRADE

VOTO-EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESCOPO MODIFICATIVO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Embargos de declaração oferecidos por pescador artesanal em razão do acórdão deste Colegiado Nacional. Pretende posicionamento acerca das questões a seguir realçadas, *verbis*:
 - 1) A não contemplação pelo acórdão uniformizante de hipótese de substituição tributária prevista no inciso XI do artigo 30 da lei 8212/91;
 - 2) As Resoluções CODEFAT nº 468/2005 e nº 657/2010 não contemplam a hipótese de substituição tributária prevista no inciso XI do artigo 30 da lei nº 8.212/91, não existindo nelas a forma de provar a sub-rogação dele decorrente para efeitos de recebimento do seguro defeso;
 - 3) A necessidade de aplicação do princípio “tempus regit actum” para a definição do instrumento probante da substituição tributária para efeitos de recebimento do seguro defeso;
 - 4) A procedência da tese autoral com relação à matéria de direito apresentada na lide e a necessidade do acórdão contemplar esta situação de direito expressamente para fins de uniformização de jurisprudência; e
 - 5) A necessidade de produção de prova para a conclusão sobre a matéria de fato relativa à substituição tributária uma vez que a prova foi expressamente requerida e negada pelo juízo “a quo” e ignorada pelo tribunal;
2. Nesse passo, sustenta a desnecessidade de comprovação de recolhimento da contribuição previdenciária da categoria para o recebimento do seguro desemprego previsto na Lei nº 10.779/2003.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

3. Houve impugnação aos embargos pugnando, em síntese, pela rejeição a teor, dentre outras arguições, da Questão de Ordem nº 20 desta TNU.
4. O Pedido de Uniformização em foco foi desprovido, à unanimidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:

EMENTA - SEGURO DESEMPREGO. PESCADOR ARTESANAL. PERÍODO DE DEFESO. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INDISPENSABILIDADE. LEI Nº 10.779/03. 1. O segurado especial sujeita-se a contribuição obrigatória sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. Se vender o pescado para empresa ou cooperativa, o segurado especial não terá em seu poder o comprovante de recolhimento da contribuição, mas deverá reter o documento que comprova a aquisição da mercadoria pela pessoa jurídica que se subrogou na responsabilidade pelo recolhimento da contribuição e que forma prova suficiente para instruir o requerimento de seguro-desemprego. Nos demais casos, o próprio segurado especial ficará obrigado a recolher a contribuição, indicando na guia de recolhimento o número de Cadastro Específico do INSS – CEI, e esse documento será igualmente suficiente para instruir o requerimento de seguro-desemprego. 2. Para os fins do art. 2º, II, da Lei nº 10.779/03, o segurado especial não precisa exibir a GPS referente ao recolhimento de contribuição facultativa, mas se sujeita ao ônus de apresentar: (i) a nota fiscal de venda do pescado a adquirente pessoa jurídica ou pessoa física equiparada à jurídica; ou (ii) o comprovante de recolhimento direto da contribuição obrigatória, com identificação do CEI - Cadastro Específico do INSS. 3. O Presidente da TNU poderá determinar que todos os processos que versarem sobre esta mesma questão de direito material sejam automaticamente devolvidos para as respectivas Turmas Recursais de origem, antes mesmo da distribuição do incidente de uniformização, para que confirmem ou adequem o acórdão recorrido. Aplicação do art. 7º, VII, “a”, do regimento interno da TNU, com a alteração aprovada pelo Conselho da Justiça Federal em 24/10/2011. 4. Incidente de uniformização de jurisprudência improvido.

(PEDIDO 00017371620104025167, JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA ALVES, DOU 13/07/2012.)

5. Por sua vez, o acórdão embargado analisou e decidiu a questão de forma analítica, esclarecedora e suficientemente fundamentada, quando minuciosamente tratou das hipóteses de recolhimento obrigatório e facultativo da contribuição em apreço, consoante antes retratado.
6. Portanto, o cotejo dos pontos realçados pelo embargante, com o enfrentamento analítico da matéria lançada, conforme a ementa acima, de modo algum conduz à imprescindibilidade de pronunciamento para aclarar ou integrar os aspectos trazidos pelo embargante, os quais, em realidade, traduzem, isto sim, o propósito de rediscutir o julgado.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

7. Nessas condições, **voto** para desprover os embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Acordam os membros da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais em desprover os embargos de declaração, com base no voto do Juiz Federal Relator.

Brasília, 09 de outubro de 2013.



BOAVENTURA JOÃO ANDRADE
Juiz Federal
Relator



**Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais**

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA
Subprocurador-Geral da República:	ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL BOAVENTURA JOÃO ANDRADE
Embargante:	EDSON BESSA MUNIZ
Proc./Adv.:	NÁDIA OLIVEIRA PEGADO
Embargado(a):	UNIÃO
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO
Origem:	RJ - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Proc. Nº.:	0001737-16.2010.4.02.5167

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: Gláucio Maciel, Marisa Cúcio, Ana Beatriz Palumbo, Flores da Cunha, André Carvalho Monteiro, Kyu Soon Lee, Paulo Ernane Moreira Barros, João Batista Lazzari, Boaventura João Andrade e Bruno Carrá.

Brasília, 09 de outubro de 2013.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)